

△△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	하자담보 업무 이행 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△사무소
조 치 기 관	△△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△사무소는 탐방객 이용편의 개선 및 안전 확보·사고 예방을 위하여 사무소 신축공사, 탐방로·부대시설 정비공사 등 총 62건의 계약 사항들에 대해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「공사업무집행규칙」에 따라 하자점검자를 임명하고 하자발생 여부를 주기적으로 점검하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 제2항에 따라 건설공사에 관한 도급계약의 당사자는 계약을 체결할 때 도급금액, 공사기간, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 계약서에 분명하게 적어야 하고 서명 또는 기명날인한 계약서를 서로 주고받아 보관하여야 하며, 동법 시행령 제25조(공사 도급계약의 내용) 제1항 제16호에 따라 하자담보책임기간을 계약서 상에 명시해야

한다.

또한, 「국가를당사자로하는 계약에 관한 법률」 제17조(공사계약의 담보책임)에 따라 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 하며, 이 경우 그 담보책임의 존속기간은 「민법」 제671조에서 규정한 기간을 초과할 수 없다.

「국가를당사자로하는 계약에 관한 법률」 제18조(하자보수보증금)제1항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사의 도급계약의 경우 계약상대자로 하여금 그 공사의 하자보수보증을 위하여 하자보수보증금을 내도록 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 하자보수보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다.

동법 시행령 제62조(하자보수보증금)제1항에 따르면 하자보수보증금은 재정경제부령이 정하는 바에 의하여 계약금액의 100분의 2이상 100분의 10이하로 하여야 한다.

동법 시행규칙 제72조(하자보수보증금률)제1항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사계약을 체결할 때에 영 제62조제1항 본문의 규정에 의하여 다음 각호의 공종(각 공종간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공종을 말한다)구분에 의하여 계약금액에 대한 하자보수보증금률을 정하여야 한다.

「국가를당사자로하는 계약에 관한 법률」 시행령 제60조(공사계약의 하자담보책임기간)제1항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사의 도급계약을 체결할 때에는 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날(공사계약의 부분 완료로 관리·사용이 이루어지고 있는 경우에는 부분 목적물을 인수한 날과 공고에 따라 관리·사용을 개시한 날 중에서 먼저 도래한 날을 말한다)

부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 재정경제부령이 정하는 기간동안 해당 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 정하여야 한다.

공단 「공사업무집행규칙」 제45조(하자보수 점검 및 조치) 시설물 관리기관의 장은 공사 준공 후 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조 및 제63조, 같은 법 시행규칙 제70조 및 제73조 규정에 따라 하자검사를 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다. <개정 2022.11.24.>

1. 하자점검: 시설물 관리기관의 장은 준공 후 하자담보 책임기간 내에서 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가) 정기적(반기별)으로 하자를 관리하고, 직원 중 하자점검자를 임명하여 하자 발생 여부를 점검하게 하여야 한다. 이 경우 하자점검자로 임명 받은 자는 하자발생 여부를 점검하고 그 결과를 시설물 관리기관의 장에게 보고(별지 제16호서식)하여야 한다. 다만, 준공 후 필요하다고 인정될 때에는 별도로 하자점검을 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 계약 시 하자보증 검토 소홀

△△△△△△△사무소는 감사 수감 대상 기간(2023. 4. 1. ~ 현재) 동안 체결한 공사계약 중 2건의 경우, 계약 체결 시 「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙)제2항 및 동법 시행령 제25조(공사도급 계약의 내용)제1항 제16호에 따라 하자보증 사항을 계약서 상에 명시하고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제72조(하자보수보증금률)에 따라 하자보수보증금률을 명시해야 함에도, 계약서 상 하자보증 사항(담보책임기간 및 보증금율)을 기입하지 않는 등 계약 업무 추진을 소홀히 한 사실이 있다.

[표 1] 계약 시 하자보증 사항 미가입 현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액	계약기간	계약업체	계약 시 하자보증 사항 가입 여부
△△△ 우회로 개설공사에 따른 임시 사무공간 정비공사(건축)	50,996	2023. 4. 21. ~ 2023. 5. 22.	△△△주식회사	X
△△△△△△△ 소나무 재선충병 예방나무 주사사업	30,101	2026. 3. 23. ~ 2026. 4. 19.	△△광역시산림조합	X

※ 자료: 사무소 제공 자료 재구성

나. 하자담보책임기간 산정 소홀

△△△△△△△사무소는 준공 완료된 계약에 대하여 하자담보책임기간을 산정 시 「국가를당사자로하는 계약에 관한 법률」 시행령 제60조(공사계약의 하자담보책임기간)제1항에 따라 하자담보책임기간 최초일자를 준공검사를 완료한 날로 지정하여야 함에도, “△△△△△△△ △△△지구 무장애탐방로 정비공사” 등 총 7건의 공사 계약의 경우 준공검사 완료일과 하자담보책임기간 최초일자가 일치하지 않는 사실을 확인하였다.

[표 2] 하자담보책임기간 산정 소홀 현황

계약명	준공검사 완료일	하자담보책임기간	
		최초일자	종료일자
△△△△△△△ △△△지구 무장애탐방로 정비공사	2025. 11. 25.	2025. 11. 20.	2027. 11. 19.
△△△지구 폐도 경관저해시설 정비공사	2025. 7. 15.	2025. 7. 14.	2027. 7. 13.
△△△ △△△야영장 공원시설 전면개선사업(통신)	2025. 7. 17.	2025. 7. 12.	2026. 7. 11.
△△△ △△△야영장 공원시설 전면개선사업(조경)	2025. 7. 17.	2025. 7. 11.	2027. 7. 10.
△△△△△△△ 일주문 공중화장실 정비공사(건축)	2025. 6. 20.	2025. 6. 21.	2028. 6. 20.
△△△△△△△ 자연학습장 보차로 경관개선공사	2025. 11. 26.	2025. 11. 27.	2027. 11. 26. ※
△△△ 우회로 개설에 따른 폐도 복원사업	2025. 11. 13.	2025. 11. 14.	2027. 11. 13.

자료: 사무소 제공 자료 재구성

다. 하자점검 이행 소홀

△△△△△△△사무소는 준공 완료된 공사에 대하여 「공사업무집행규칙」

제45조(하자보수 점검 및 조치)에 따라 준공 후 하자담보책임기간 내에서 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가) 정기적(반기별)으로 하자를 관리하여야 함에도,

아래 [표 3]과 같이, △△직 △급 △△△은 “△△△△△△△ 생태문화 교육플랫폼 구축 △△ 진입도로 정비공사(포장)” 등 5건의 공사에 대하여 하자담보책임기간이 만료되기 전 별도 1회의 하자점검을 이행하지 않은 사실을 확인하였다.

[표 3] 하자점검 이행 소홀 현황

계약명	하자담보책임기간		최종 점검일
	최초일자	종료일자	
△△△△△△△ 생태문화 교육플랫폼 구축 △△ 진입도로 정비공사(포장)	2023. 12. 20.	2025. 12. 19.	2025. 10. 23.
△△△△△△△ 생태문화 교육플랫폼 구축 △△ 진입도로 정비공사(교량)	2023. 12. 20.	2025. 12. 19.	2025. 10. 23.
△△△△△△△ 생태문화 교육플랫폼 구축 △△ 진입도로 정비공사(조경)	2023. 12. 20.	2025. 12. 19.	2025. 10. 23.
2023년 △△△ △△△ 무장애탐방로 개선공사	2023. 11. 24.	2025. 11. 23.	2025. 10. 23.
△△ 진입도로 전기설비 설치공사	2023. 9. 6.	2024. 9. 5.	2024. 8. 20.

※ 자료: 사무소 제공 자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△사무소는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일 사안이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

